

한전KPS(주) 상임감사

시 정 · 주 의 요 구

일련번호 2024-000사업소-006
제 목 안전관리비 사용 및 정산 미흡
관계부서 000사업소
조치부서 000사업소
내 용

1. 업무개요

000사업소는 감사대상기간(2021. 1. 25. ~ 2023. 12. 31.) 경상정비공사, 계획예방정비 및 개보수공사 등 공사수행에 필요한 산업안전보건관리비(이하 “안전관리비”라 한다)를 계상하여 집행과 정산을 시행하였다.

2. 판단기준

「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준」⁴⁾제7조(사용기준) 제1항에 따라 안전관리비는 근로자의 산업재해 및 건강재해 예방을 위한 목적으로만 사용하고, 같은 기준 제7조 제2항에 따른 별표2(안전관리비의 항목별 사용 불가내역), 「산업안전보건법」 제72조(건설공사 등의 산업안전보건관리비 계상 등) 제5항 및 「안전보건관리규정」 제46조 제3항에 따라 안전관리비는 목적 외 사용하지 않도록 하여야 한다.

안전관리비를 다른 목적으로 사용한 경우, 「산업안전보건법」 제175조(과태료) 제4항 제3호⁵⁾와 같은 법 시행령 제119조(과태료의 부과기준)에 따라 목적 외 사용금액⁶⁾만큼 과태료 부과 처분 대상이다.

4) 고용노동부 고시 제2020-63호(2020. 1. 23.). 물품 구매 당시의 기준을 적용한다.

5) 법 제72조 제5항을 위반하여 산업안전보건관리비를 다른 목적으로 사용한 경우

판단기준에 대한 전문자료 참고

□ 건설업 산업안전보건관리비 해설(▶ ♠♥♣●●☎ ●▲△◇※, 2019. 6.)

○ 질 의

- 헤드 랜턴에 소요되는 비용의 산업안전보건관리비 사용가능 여부

○ 회 신

- 건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준 제7조2항에 의해 작업방법 변경, 시설 설치 등이 근로자의 안전·보건을 일부 향상시킬 수 있는 경우라도 시공이나 작업을 용이하게 하기 위한 목적이 포함된 경우 소요되는 비용은 산업안전보건관리비로 사용이 불가합니다.
- 따라서 귀 질의의 헤드랜턴의 경우 공사수행 목적의 장비로 보아 동 비용은 산업안전보건관리비로 사용이 불가합니다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 ООО사업소 감사대상기간(2021. 1. 25. ~ 2023. 12. 31.) 동안 경상정비공사 등 공사 수행 간 안전관리비 집행 후 정산내역을 점검한 결과, 아래 [표 1]과 같이 안전관리부서는 검전기 물품 총 5건을 구매(5,143천 원)하였으나, 안전관리자와 관리감독자가 아닌 현장 작업자에게 불출하였고, 안전장구 지급대장 작성도 누락한 사실을 확인하였다.

[표 1] 안전 관리비 사용 불가 구매 내역

(단위: 원, 부가세 별도)

순번	전기일	구매 용품	구매금액	계정과목	발주사 정산	하도급 정산	지급대장 작성
1	2021. 4. 23.	검전기	***,***	안전장구	○	-	×
2	2021. 10. 27.	검전기	*,***,***	안전장구	○	-	×
3	2021. 11. 19.	검전기	** ,***	안전장구	○	-	×
4	2021. 11. 19.	검전기	***,***	안전장구	○	-	×
5	2023. 11. 2.	검전기	***,***	안전장구	○	-	×
6	2021. 4. 23.	접지용구	*,***,***	안전장구	○	-	×
7	2021. 4. 23.	안전조끼	** ,***	안전장구	○	-	×
8	2021. 5. 27.	안전조끼	** ,***	안전장구	○	-	×
9	2021. 11. 10.	안전조끼	***,***	안전장구	○	-	×
10	2021. 11. 10.	안전조끼	***,***	안전장구	○	-	×
11	2021. 11. 10.	안전조끼	***,***	안전장구	○	-	×
12	2021. 7. 26.	안전용 랜턴	*,***,***	안전장구	○	-	×
13	2021. 7. 27.	헤드 랜턴	***,***	-	-	경상정비 협력회사 정산	-
14	2021. 7. 28.	방진복	***,***	-	-	경상정비 협력회사 정산	-

6) 사용한 금액이 1천만원 이상인 경우 1,000만원, 그 미만인 경우 목적외 사용금액

또한, 안전관리 사용 불가 항목인 접지용구, 안전조끼, 작업용 랜턴을 구매하여 발주사로부터 정산받고, 000사업소 경상정비 협력회사 구매 물품(헤드랜턴, 방진복) 구매 건에 대해 정산이 불가함에도 안전담당자의 검토 확인 없이 1,150천 원을 과오지급하였다.

한편, 2021년도 #2 BLOCK GT 부품 비파괴검사(주식회사 ●◆)의 준공 정산된 안전관리비(355,040원)의 사용내역과 증빙자료가 누락된 사실을 확인하였다.(자진신고)

관계부서 의견 000사업소는 안전관리비 사용과 정산관리를 미흡하게 한 점을 인정하였으며, 재발방지를 위해 노력하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 000사업소장은

- ① 안전관리비 목적외 사용과 정산을 미흡하게 한 관련자들에게 주의 조치하시고, (주의)
- ② 향후 유사사례가 발생하지 않도록 관련 직원을 대상으로 교육을 시행하시기 바랍니다. (시정)

[관련자 명세]

소속	직위	성명	당시직무	해당 관리기간	귀책사유	조치
●◆&@◆■	주임	DMJ	대외 특화사업운영	2021. 3. 1 ~ 2021. 8. 7.	안전관리비 사용 및 정산 미흡	주의
000사업처	선임과장	VNN	사업소 안전관리	2021. 9. 31 ~ 2021. 12. 31.	안전관리비 사용 및 정산 미흡	주의